

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9782/2539

บริษัทสยามพาสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

นาย วิรัตน์ มินชัยนันท์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 205, มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 142

โจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยโจทก์มิได้ตรวจซ่อมระบบแอร์และการปรับอากาศให้สมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวและโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยจึงมีสิทธิไม่ชำระหนี้ให้โจทก์โดยมีคำสั่งว่าให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทได้ เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าระบบแอร์และการปรับอากาศไม่สมบูรณ์มีข้อบกพร่องเนื่องจากการติดตั้งของโจทก์และโจทก์มิได้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนกำหนดตามสัญญาเช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยได้นำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา900และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา84แล้วเห็นว่าจำเลยมีสิทธิไม่ชำระหนี้ตามเช็คพิพาทศาลอุทธรณ์จึงฟังข้อเท็จจริงไม่ผิดจากพยานหลักฐานในสำนวนและวินิจฉัยพยานหลักฐานตรงตามประเด็นตรงตามภาระการพิสูจน์และหน้าที่นำสืบของจำเลยตามกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม 2535 จำเลยส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนพระรามที่ 9 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2535 จำนวนเงิน 301,720 บาท ชำระหนี้ค่าเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์แก๊สโจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระโจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ โดยธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 จำเลยมีหน้าที่ชำระเงินตามเช็คแก๊สโจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินถึงวันฟ้องเป็นเงินค่าดอกเบี้ย 22,620 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 324,340 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 301,320 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องถึงวันชำระเสร็จแก๊สโจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทแต่ส่งจ่ายโดยมีเงื่อนไขว่า โจทก์ต้องแก้ไขซ่อมเครื่องปรับอากาศและระบบการติดตั้งซึ่งจำเลยซื้อจากโจทก์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2535 โจทก์ปฏิบัติผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้จำเลยจึงมีคำสั่งระงับการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าว การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้เกิดความเสียหายแก่อำเลยหลายรายการรวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น 510,000 บาท ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่อำเลยพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2535 จนถึงวันชำระเสร็จ ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ชำระเงิน 510,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่อำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งโจทก์ได้ส่งมอบให้จำเลยตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2535 จำเลยรับไว้โดยไม่โต้แย้งคัดค้าน ต่อมาจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบถึงส่วนที่ต้องซ่อมบางรายการ โจทก์จัดการซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2535 จำเลยฟ้องแย้งเกินกว่า 1 ปี แล้วคดีของจำเลยขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 301,720 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 จนถึงวันที่ชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 22,620 บาท ให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า จำเลยนำสืบไม่ได้ว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้จำเลยเสียหายต้องชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์ ข้อนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่า โจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยโจทก์มิได้ตรวจสอบระบบแอร์และการปรับอากาศให้สมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2 เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามเอกสารดังกล่าว และโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิไม่ชำระหนี้ให้โจทก์โดยมีคำสั่งว่าให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทได้

ที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานในสำนวน วินิจฉัยพยานหลักฐานไม่ตรงตามประเด็น ไม่ตรงตามภาระการพิสูจน์และหน้าที่ นำสืบของจำเลยตามกฎหมายนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าระบบแอร์และการปรับอากาศไม่สมบูรณ์มีข้อบกพร่องเนื่องจากการติดตั้งของโจทก์และโจทก์ไม่ได้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนกำหนดตามเอกสารหมายเลข 2 จำเลยได้นำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 แล้วว่าจำเลยไม่ชำระหนี้ตามเช็คพิพาท ศาลอุทธรณ์จึงฟังข้อเท็จจริงไม่ผิดจากพยานหลักฐานในสำนวน และวินิจฉัย

พยานหลักฐานตรงตามประเด็นตรงตามภาระการพิสูจน์และหน้าที่นำสืบของจำเลย
ตามกฎหมายแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวิณิชย์-วุฒิ คราวุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>